

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5060207-65.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: EVANDRO CARNEIRO DA COSTA

RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA E OUTRO

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR - UNIÃO E SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA - PEDIDO DE EMISSÃO DE DIPLOMA OU CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO DO TRABALHO - REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS - INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM ANDAMENTO -RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO DA ORIGEM MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de medida cautelar da parte autora, a fim de manter a decisão proferida pelo juízo de origem nos autos nº 5011931-20.2022.4.02.5118, Ev. 82. Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de simples incidente processual, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2024.

5060207-65.2024.4.02.5101

510014602941 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5060207-65.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: EVANDRO CARNEIRO DA COSTA

RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA E OUTRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de medida cautelar interposto pela parte autora contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Duque de Caxias, nos autos do processo nº 5011931-20.2022.4.02.5118 (Ev. 82), de indeferimento da tutela de urgência requerida pela parte autora, para "que as rés expeçam Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de Pósgraduação lato sensu em Direito do Trabalho em nome da parte autora".

Em seu recurso, o autor sustenta que foi exigida em seu trabalho a apresentação do Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de Pós-graduação lato sensu em Direito do Trabalho, para fins de recebimento de gratificações e promoções, com data final em 30/06/2023, prazo que foi prorrogado até o final do ano de 2024.

Por meio da decisão do Ev. 3 foi indeferida a antecipação da tutela recursal.

Apresentadas contrarrazões pela SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

O juízo recorrido, para indeferir a tutela de urgência, analisou a petição inicial e concluiu que as teses arguidas não são aptas a que se conclua pela verossimilhança das alegações.

Pela análise da inicial, verifica-se que o caso revela discussão sobre a existência de documentação suficiente, atestando o cumprimento da grade acadêmica e a conclusão do curso realizada pela autora.

As teses levantadas pela parte autora deverão ser objeto de pronunciamento em caráter definitivo em momento oportuno. Por esse motivo, há que ser indeferido.

Como bem apontado na decisão de Ev. 82 dos autos originários, *a providência reclamada é de índole satisfativa e irreversível, que esgotaria o objeto da lide, de modo que é necessário aguardar o momento natural para a apreciação do mérito da causa, em sentença.*

Além disso, deve o autor aguardar o pronunciamento do juízo de origem sobre os documentos juntados pela União em Ev. 96 daqueles autos.

Assim, em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos necessários a justificar a concessão da antecipação de tutela recursal, de modo que se deve prosseguir com a instrução processual, conforme determinado pelo juízo de origem.

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso de medida cautelar da parte autora, a fim de manter a decisão proferida pelo juízo de origem nos autos nº 5011931-20.2022.4.02.5118, Ev. 82. Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de simples incidente processual. Intimem-se as partes. Transitado em julgado, dê-se baixa. É como voto.

5060207-65.2024.4.02.5101

510014602939 .V5